

1524087-09.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269540/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20619854 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3522/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2269540 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1524087-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524087-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269540/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20619854 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3522/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2269540 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATHELLEN SANTANA NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

KATHELLEN SANT'ANA NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006, c.c. o artigo 61, II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 3 de outubro de 2021, por volta das 10h20, na Rua Helvetia, nº 9, esquina com a Alameda Dino Bueno, Santa Cecília, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, recebeu, transportou e trazia consigo substâncias entorpecentes causadoras de dependência química e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada e apresentou defesa prévia e, não tendo sido demonstrado o desacerto da imputação que se lhe fez na exordial, foi recebida a denúncia e citada a acusada.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogada a acusada ao final. Em seguida, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição da acusada, sendo a acusada condenada pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por sentença deste juízo aos 14 de dezembro de 2021 e confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de recurso de apelação, aos 11 de agosto de 2022. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Habeas Corpus n. 767.344/SP, aos 17 de novembro do corrente ano, foi anulada a prova colhida resultante da busca pessoal realizada na acusada e qualquer outra dela decorrente, determinada a realização de novo julgamento.

É o relatório.

Decido.

Após atento exame do quanto determinado no v. Acórdão do E. STJ, dado o decreto de nulidade da prova colhida resultante da busca pessoal na acusada e qualquer outra dela decorrente, esvaziada que foi a comprovação da materialidade delitiva com a decisão do STJ, exsurge a decisão absolutória como aquela esperada.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e o faço para absolver KATHELLEN SANT'ANA NASCIMENTO, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006, assim o fazendo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Defiro desde já a incineração da droga e a destruição dos objetos apreendidos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

FÁBIO AGUIAR MUNHOZ SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA